

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2740/2533

นายสมศักดิ์ กสิวัฒน์ กับพวก

โจทก์

กรมทางหลวง

จำเลย

กรมทางหลวง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 50,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2526 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค-ตลิ่งชัน - บางบัวทอง ตอนตลิ่งชัน - บางบัวทอง ในท้องที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครและอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอ บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2526 ใช้บังคับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลย ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61,60)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ